

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3085/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด ลำพูน
นาย สนอง หรือ วัง ปัญโญ กิจ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 134, มาตรา 174, มาตรา 226

โจทก์มีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาสืบให้รับฟังได้ โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้อง เมื่อโจทก์ไม่สามารถนำผู้เสียหายซึ่งเป็นประจักษ์พยานมา เบิกความต่อศาลและต่อหน้าจำเลย จำเลยย่อมไม่มีโอกาสถามค้านเพื่อให้ข้อเท็จจริง เป็นที่กระจ่างชัดแก่ศาลได้ ลำพังแต่คำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายไม่อาจรับฟัง ลงโทษจำเลยได้

สำหรับคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน รวมทั้งบันทึก การนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและถ่ายภาพเท่านั้นเมื่อจำเลยต่อสู้ว่าถูก ชุ่ขี้ฉ้อและให้การรับสารภาพเพราะกลัว ดังนี้ไม่พอฟังลงโทษจำเลยได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 371, 91, 80 พระราชบัญญัติแก้ไข เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 และขอให้นับ

โทษจำเลยติดต่อกับโทษจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 640/2528 ของศาลชั้น
ต้น

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8
ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม
2519 ข้อ 3, 6, 7 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289, 80, 371, 91, 90 พระราช
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 การก
กระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรม ให้ลงโทษทุกกรรมฐานพยายามฆ่าผู้อื่น
โดยไตร่ตรองไว้ก่อน จำคุกตลอดชีวิต ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต จำคุก 1 ปี ฐานพกอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านและทางสาธารณะโดย
ไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน
มีประโยชน์ต่อการพิจารณา เป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
เปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นจำคุก 50 ปีคงจำคุกจำเลย 25 ปี ฐานมีอาวุธปืนไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน ฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง
หมู่บ้าน และทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 2 เดือน รวมจำคุกจำเลย 25
ปี 8 เดือน นับโทษจำเลยต่อจากโทษคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 640/2528 ของศาลนี้

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'มีปัญหาว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ คดีนี้ โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานมาเบิกความต่อศาล พยานโจทก์คงมีนางสาวอำภาหรือยอดใจพล เจ้าของร้านขายสุราและอาหาร มาเบิกความว่าคืนเกิดเหตุมีจำเลย นายอานันต์ อะกินแก้ว นายทองคำ อะกินแก้ว นายศรีนวลหรือมี อะกินแก้ว ผู้เสียหายกับพวก ประมาณ 7-8 คน นั่งดื่มสุรากัน แต่นายศรีนวลหรือมี ผู้เสียหายกลับไปก่อน เวลา ประมาณ 21 นาฬิกา มีเหตุการณ์ชุลมุนชกต่อยกันไม่นานก็เลิก เห็นนายทองคำถูกตี ศรีชะโลहितไหล มีคนพานายทองคำกลับบ้าน ส่วนนางสาวอำภาเก็บข้าวของกลับบ้าน คืนนั้นนางสาวอำภาไม่ได้ยินเสียงปืน เหตุการณ์ยิ่งกันเกิดขึ้นได้อย่างไร ใครเป็นคนยิงนางสาวอำภาไม่ทราบ คำของนางสาวอำภาพยานโจทก์ดังกล่าวไม่อาจรับฟังเป็นผลร้ายแก่จำเลยได้ พยานโจทก์ที่เหลือมีแพทย์หญิงวิทยาภรณ์ ศรีภิรมย์ ผู้ตรวจรักษาบาดแผลของผู้เสียหาย และร้อยตำรวจตรีรุ่งเกียรติ สนแจ้ง กับร้อยตำรวจเอก นิคม สภาพพร เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมและพนักงานสอบสวนตามลำดับซึ่งล้วนแต่ไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ในคดีนี้ ส่วนคำให้การในชั้นสอบสวนของพยานโจทก์ที่โจทก์ส่งศาลเอกสารหมายเลขป.จ.3, ป.จ.4, ป.จ.5, และ ป.จ.6 นั้น ก็ปรากฏว่านายศรีนวลหรือมีผู้เสียหายเป็นประจักษ์พยานปากเดียวที่ให้การว่าเห็นจำเลยเป็นคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย สำหรับคำให้การในชั้นสอบสวนของนายแสน อะกินแก้ว นายอานันต์ อะกินแก้ว และนายเมือง ปัญโญกิจ นั้นก็ให้การว่าไม่ใช่ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ ขณะคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย พยานดังกล่าวคงให้การในชั้นสอบสวนในฐานะเป็นพยานแวดล้อมเท่านั้น ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์มีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาสืบให้รับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง แต่โจทก์ไม่สามารถนำผู้เสียหายซึ่งเป็นประจักษ์พยานมาเบิกความในชั้นพิจารณาต่อศาลและต่อหน้าจำเลย จำเลยย่อมไม่มีโอกาสถามค้านเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่กระจ่างชัดแก่ศาลได้ ลำพังคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายดังกล่าวไม่อาจรับฟังลงโทษจำเลยได้ สำหรับบันทึกคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนกับบันทึกการนำขึ้น

ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและภาพถ่ายนั้น เมื่อจำเลยนำสืบต่อสู่ว่าได้ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมเพราะถูกขู่เช็ญบังคับและได้ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน เพราะกลับพยานหลักฐานของโจทก์ในคดีนี้ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังลงโทษจำเลยได้กรณีไม่จำเป็นต้องพิจารณาพยานจำเลยอีกต่อไป....'

พิพากษายืน.

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>